

1506619-11.2021.8.26.0526

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CLAUDIO CAMPOS DA SILVA

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLAUDIO CAMPOS DA SILVA

Vistos.

João Batista Ferreira dos Santos, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, c/c artigo 61, incisos I e II, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

1ª Vara

Avenida Dom Pedro II, 261, Salto - SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1506619-11.2021.8.26.0526 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506619-11.2021.8.26.0526

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLAUDIO CAMPOS DA SILVA

Vistos.

João Batista Ferreira dos Santos, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, c/c artigo 61, incisos I e II, alínea "j" do Código Penal, porque, no dia 27 de maio de 2021, por volta de 0h45min, na avenida Cásper Líbero, altura do nº 1268, Jardim Santa Cruz, em Salto/SP, em ocasião de calamidade pública, trazia consigo e guardava para venda, entrega e fornecimento a consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 15 porções de cocaína, acondicionadas em invólucros plásticos, totalizando peso bruto de 22,99g (vinte e dois gramas e noventa e nove centigramas, tudo sem autorização e em

desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que o réu estava na companhia de mais três indivíduos e dispensou a sacola contendo drogas ao avistar uma viatura da Polícia Militar. Tal conduta foi visualizada pelos policiais militares que ali realizavam patrulhamento. Diante das circunstâncias e da fundada suspeita da prática de crime permanente, os policiais militares decidiram pela abordagem. Em poder do acusado foram encontrados R\$220,00 (duzentos e vinte reais) e 1 (um) aparelho celular. Nada foi localizado com os demais abordados. A sacola dispensada pelo denunciado foi localizada e continha 15 (quinze) porções de cocaína. Diante disso, o réu foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia (fls. 78/80).

O réu foi notificado (fls. 81 e 133) e ofereceu defesa prévia (fls. 135/136).

A denúncia foi recebida e determinou-se a citação (fls. 146/148).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas da acusação. Ao final o réu foi interrogado (fls. 198/199).

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia.

A Defesa ofertou memoriais, pugnando pela absolvição do acusado. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o crime descrito no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, a fixação de pena no mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06 e a possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 200/210).

É o relatório.

Decido.

O pedido é procedente.

A autoria e materialidade restaram demonstradas pelas provas dos autos, especialmente pelos autos de exibição e apreensão (fl. 05), de constatação preliminar (fl. 06) e laudo de exame químico toxicológico (fls. 85/87) e pela prova oral coligida.

A testemunha João, policial militar, contou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento quando avistou o réu, junto com outros dois indivíduos na avenida, em local conhecido como ponto de tráfico, tendo ele dispensado uma sacola ao visualizar a equipe, razão pela qual realizou a abordagem. Em poder do acusado foram encontrados R\$ 220,00 (duzentos e vinte reais) e 1 (um) aparelho celular. Nada foi localizado com os outros dois indivíduos. A sacola dispensada pelo acusado continha 15 (quinze) porções de cocaína. Relatou ainda que, quando indagado sobre os entorpecentes, o réu permaneceu em silêncio. No mesmo sentido, o depoimento da testemunha Ricardo, também policial militar.

O réu, interrogado, negou a prática do delito, afirmando que estava no local com sua namorada, aguardando um Uber, momento em que dois meninos apareceram correndo, tendo um deles jogado a sacola dentro de uma casa. Foi abordado e negou aos policiais que as drogas fossem dele.

Neste contexto, observa-se que os depoimentos dos policiais são coesos e harmônicos entre si, além de estarem em consonância com as demais provas dos autos. A versão apresentada pelo acusado, por outro lado, encontra-se isolada no contexto probatório.

Note-se que não há impedimento para que policiais testemunhem sobre fatos de que tiveram conhecimento, mormente porque a eles se outorgou a tarefa de velar pela segurança pública. Não existindo qualquer indício de que os policiais tenham algum interesse em incriminar falsamente o réu, seus depoimentos, sendo seguros e coesos, merecem credibilidade.

Assim, pelas circunstâncias em que o flagrante se deu, denota-se a prática de tráfico ilícito de entorpecentes: os policiais visualizaram o réu, ao avistar a viatura, dispensar uma sacola contendo drogas; as drogas foram encontradas individualmente embaladas; as drogas estavam prontas para o comércio.

Logo, o crime foi consumado, já que o tipo penal descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 é misto alternativo, bastando que a conduta se amolde a um dos verbos, sendo desnecessário surpreender a agente em ato de mercancia.

Dessa forma, o acusado deve ser responsabilizado pelo delito descrito no art. 33, caput da Lei nº 11.343/06.

Passo à dosagem da pena.

Na primeira fase, atendendo às diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/06 e do art. 59, "caput" do Código Penal, verifica-se que o acusado ostenta mau antecedente criminal (1501258-81.2019.8.26.0526 - fl. 21), razão pela qual fixo a pena base acima do mínimo legal em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes. Por outro lado, observo que se trata de réu reincidente (1510094-77.2018.8.26.0526 - fl. 22). Não há se falar em incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal, porque não há comprovação de que o réu se valeu da pandemia causada pelo Covid-19 para praticar o delito. Dessa forma, majoro a pena em 1/6, perfazendo a pena provisória 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, verifico não haver causas de aumento ou diminuição de pena. Não há que se falar na aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06, visto que o réu é reincidente específico, indicando se dedicar a atividades criminosas. Sendo assim, fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE esta ação penal e CONDENO João Batista Ferreira dos Santos, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por entender que tal medida é incompatível com o rol de delitos previstos na Lei nº 8.072/90, bem como por não haver comando normativo que vincule tal substituição. Tendo em vista a quantidade da pena e a reincidência, além de que o delito de tráfico imputado ao acusado é equiparado pela lei a crime hediondo, nos termos do artigo 2º, §1º da Lei nº 8.072/90, com a nova redação dada pela Lei nº 11.464/07, deverá cumprir a pena privativa de liberdade imposta no regime inicial FECHADO, observando-se a nova fração para progressão de pena na hipótese.

Não cumprido o requisito objetivo (40% de cumprimento da pena, se o apenado for reincidente não específico e condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte (art. 112, V da LEP, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019 e Temas 1169 do STF e 1084 do STJ)), o que equivale a 2 anos, 9 meses e 18 dias), inviável a análise de que trata o artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal.

Mantenho a prisão do réu, haja vista a gravidade do delito praticado, bem como a prisão durante todo o transcorrer do processo e sua reiteração em delitos de extrema gravidade. Ademais, subsistem os requisitos da prisão cautelar, especialmente para assegurar a aplicação da lei penal e resguardar a ordem pública. Recomende-se o réu na prisão onde se encontra, servindo a presente como ofício ao Diretor do estabelecimento prisional.

Custas na forma da lei, ressalvada eventual gravidade conferida.

Com o trânsito em julgado desta, a serventia deverá providenciar as anotações necessárias no sistema oficial informatizado do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (atualmente SAJ), no que se refere à condenação imposta (já que abolido o livro do rol dos culpados).

Declaro, em favor da União, o perdimento do dinheiro apreendido nos autos (fls. 05), já que não comprovada a origem lícita e, ao que tudo indica, era proveniente de ilícito penal. Comunique-se à SENAD (Secretaria Nacional Antidrogas) desta decisão, observando-se o disposto no artigo 63, § 4º da citada lei.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P. R. I. C.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado de intimação (réu) e ofício de recomendação do réu (ao diretor do estabelecimento prisional).

Salto, 10 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA